

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 74/2538

นาง ประกิต ชำนาญแก้ว กับพวก
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 579, มาตรา 889

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 889 ได้วางหลักไว้ว่า ในสัญญาประกันชีวิตการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง ตามกรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้ตายได้ความว่า หากผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยอุบัติเหตุจากการทำงานบริษัทผู้รับประกันจะจ่ายเงินให้การจ่ายเงินก็โดยอาศัยความมรณะของผู้ตายจึงเป็นการประกันชีวิตตามกฎหมายมาตราดังกล่าว ถือได้ว่าจำเลยได้จัดการประกันชีวิตให้แก่ผู้ตายตามที่ได้ตกลงไว้แล้ว ส่วนสาเหตุการตายเป็นเพียงเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันและผู้รับประกันจะตกลงกันในการจ่ายเงิน เท่านั้นไม่ทำให้สัญญาประกันชีวิตกลับกลายเป็นไม่ใช่สัญญาประกันชีวิตไปได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 เป็น ภริยา ของ นาย อำพล พรหมมา ผู้ตาย โจทก์ ที่ 2 เป็น บุตร ของ ผู้ตาย กับ โจทก์ ที่ 1 จำเลย จดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ประเภท บริษัท จำกัด เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2535 ผู้ตายทำ สัญญา ว่าจ้าง กับ จำเลย เพื่อ ไป ทำงาน ที่ ประเทศ คูเวต ระยะเวลา การจ้าง งาน 6 เดือน และ จะ ต่อ สัญญา ให้ ไม่เกิน 6 เดือน โดย จำเลยตกลง ว่า ใน ระหว่าง สัญญา ว่าจ้าง จำเลย จะ เป็น ผู้ จัดการ ประกันชีวิตให้ แก่ ผู้ตาย ผลประโยชน์ การ คຸ້ມครอง ภายใต้ กรรมธรรม์

ประกันชีวิตจะ ต้อง ไม่ น้อยกว่า มาตรฐาน ที่ กรมแรงงาน ประเทศไทย กำหนดไว้ ต่อมาวันที่ 11 ตุลาคม 2535 ผู้ตาย เดินทาง ไป ทำงาน ที่ ประเทศ คูเวต ใน ตำแหน่ง ช่าง เชื่อม อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ต่อมา ผู้ตายถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2535 โดย จำเลย ไม่ได้ ทำประกันชีวิต ให้ ผู้ตาย ตาม สัญญา ทำให้ โจทก์ ทั้ง สอง ไม่ได้ รับ ประโยชน์จาก ความคุ้มครอง ของ กรมธรรม์ ประกันชีวิต ใน วงเงิน จำนวน 979,965 บาทและ จำเลย ไม่ยอม จ่ายเงิน ทดแทน จำนวน 540,000 บาท ตาม อัตรา เงินเดือนของ ผู้ตาย โจทก์ ทวงถาม แล้ว จำเลย เพิกเฉย ขอให้ บังคับ จำเลย จ่ายค่าเสียหาย 797,965 บาท เงินทดแทน 540,000 บาท แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ได้ จัดการ ประกันชีวิต ให้ พนักงาน ทุกคนรวมทั้ง นาย อำพล พรหมมา ผู้ตาย ใน ลักษณะ ประกัน อุบัติเหตุ อัน เนื่อง มาจาก การ ทำงาน ไม่ น้อยกว่า มาตรฐาน ที่ กรมแรงงาน กำหนด ไว้ กับ บริษัท สันติภาพ ประกันภัย จำกัด หลังจาก นาย อำพล ถึงแก่ความตาย บริษัท ที่ จำเลย ทำ ประกัน ไว้ ได้ ปฏิเสธ ความรับผิดชอบ เพราะ การ เสียชีวิต ของผู้ตาย มิได้ เกิดจาก อุบัติเหตุ จำเลย จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใน ค่าเสียหายจาก การ ขาด ประโยชน์ ของ โจทก์ ทั้ง สอง และ ผู้ตาย เสียชีวิต ด้วย ปอดบวมและ หัว ใจ ล้มเหลว อัน มิใช่ เนื่องจากการ ทำงาน จำเลย จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบจ่าย ค่าเสียหาย และ เงินทดแทน ตาม ฟ้อง แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง สืบพยาน จำเลย โจทก์ ขอ ถอนฟ้อง ใน ข้อหา เกี่ยวกับเงินทดแทน ศาลแรงงานกลาง อนุญาต

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า การ ที่ จำเลย ทำ ประกันภัย อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ให้ นาย อำพล ตาม กรมธรรม์ประกันภัย เอกสาร หมายเลข 2

แตกต่างกันไป จาก การ ประกันชีวิต มิใช่ เป็น การ ทำ ประกันชีวิตให้ นาย อำพล ผู้ตาย ตาม สัญญา ว่าจ้าง เอกสาร หมายเลข จ. 3 ข้อ 13 โจทก์ ทั้ง สอง มีสิทธิ เรียกร้อง ค่าเสียหาย จาก การ ขาด ประโยชน์ จาก จำเลยได้ จำเลย ไม่ได้ ให้การ ต่อสู้ จำนวนเงิน ค่าเสียหาย ตาม ที่ โจทก์ทั้ง สอง เรียกร้อง ค่าเสียหาย ที่ โจทก์ ฟ้อง มา จึง เป็น จำนวน ที่ เหมาะสมพิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 979,965 บาท แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ส่วน ค่าขอ อื่นนอกจาก นี้ ให้ยก เสีย

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ฟังได้ เป็นยุติ ตาม คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง ว่า นาย อำพล พรหมมา ผู้ตาย เป็น ลูกจ้าง ของ จำเลย โดย มี การ ทำ หนังสือ สัญญา ว่าจ้าง เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2535 กำหนด ไว้ ใน ข้อ 13 สำคัญว่า ใน ระหว่าง การ ว่าจ้างจำเลย เป็น ผู้จัดการ ประกันชีวิต ให้ ผู้ตาย โดย ผู้ตาย ไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น ผลประโยชน์ การ คຸ້ມครอง ภายใต้ กรณกรรมประกันชีวิต นั้น จะ ต้อง ไม่ น้อยกว่า มาตรฐาน ที่ กรณแรงงาน ประเทศไทยกำหนด ไว้ ตาม สัญญา ว่าจ้าง เอกสาร หมายเลข จ. 3 จำเลย ได้ ทำ สัญญาประกันอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ให้ ผู้ตาย ไว้ ตาม กรณกรรม เอกสาร หมายเลข ล. 2 ใน ระหว่าง ที่ จำเลย ส่ง ผู้ตาย ไป ทำงาน ใน ประเทศ คูเวต ผู้ตาย ได้ ถึงแก่ ความตาย ด้วย สาเหตุ ปลอดภัย และ หัว ใจ ล้มเหลว เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2535

ปัญหา ต้อง วินิจฉัย มี ว่า การ ที่ จำเลย ทำ สัญญาประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ให้ ผู้ตาย ตาม กรณกรรม เอกสาร หมายเลข ล. 2 นั้นเป็น การ ประกันชีวิต ตาม สัญญา ว่าจ้าง ข้อ 13 เอกสาร หมายเลข จ. 3 หรือไม่เห็นว่า การ ประกันชีวิต ได้ บัญญัติ ไว้ ใน หมวด 3 ลักษณะ 20 เรื่องประกันภัย แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่ง ตาม มาตรา 889บัญญัติ ว่า "ใน สัญญาประกันชีวิต นั้น การ ใช้

จำนวนเงิน ย่อม อาศัยความ ทรง ชีพ หรือ มรณะ ของ บุคคล คนหนึ่ง " ตาม
กรรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ของ ผู้ตาย เอกสาร หมายเลข 2 นั้น ก็ ได้
ความ ว่าหาก ผู้ตาย ถึงแก่ความตาย ด้วย อุบัติเหตุ จาก การ ทำงาน บริษัท ผู้รับ
ประกัน จะ จ่ายเงิน ให้ 257,200 บาท การ จ่ายเงิน ก็ โดย อาศัย ความ มรณะของ
ผู้ตาย จึง เป็น การ ประกันชีวิต ตาม ข้อ บัญญัติ ของ กฎหมาย ดังกล่าวส่วน
สาเหตุ แห่ง การ ตาย หา เป็น ข้อ สาระสำคัญ แห่ง การ ประกันชีวิต ไม่เพียงแต่
เป็น เงื่อนไข การ ตาย ที่ ผู้เอาประกัน และ ผู้รับประกัน จะตกลง กัน ใน การ จ่าย
เงิน เท่านั้น ไม่ทำ ให้ สัญญาประกันชีวิต กลายเป็น ไม่ใช่ สัญญาประกันชีวิต
ไปได้ การ ที่ ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย ว่าการ ประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ตาม
กรรมธรรม์ เอกสาร หมายเลข 2 มิใช่เป็น การ ทำ ประกันชีวิต จึง เป็น การ วินิจฉัย
ข้อเท็จจริง ผิด ต่อ กฎหมายศาลฎีกา จึง มีอำนาจ พัง ข้อเท็จจริง ได้ว่า จำเลย ได้
ทำ ประกันชีวิตให้ ผู้ตาย แล้ว ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
243(3)(ก)พระราชบัญญัติ จัดตั้ง ศาลแรงงาน และ วิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ.
2522มาตรา 31 แต่ การ ประกันชีวิต ดังกล่าว จะ มีผล ประโยชน์ ค้ำครองไม่ น้อย
กว่า มาตรฐาน ที่ กรมแรงงาน ประเทศไทย กำหนด ไว้ ตาม สัญญา ว่าจ้างข้อ 13
หรือไม่ ศาลแรงงานกลาง ยัง มิได้ วินิจฉัย พัง ข้อเท็จจริงส่วน นี้ จึง ต้อง ย้อน
สำนวน ไป ให้ ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลแรงงานกลาง และ ย้อนสำนวน ไป ให้ศาล
แรงงานกลาง พิจารณา วินิจฉัย ต่อไป ว่าการ ประกันชีวิต ตาม กรรมธรรม์เอกสาร
หมายเลข 2 มีผล ประโยชน์ ค้ำครอง ไม่ น้อยกว่า มาตรฐาน ที่กรมแรงงาน
ประเทศไทย กำหนด ไว้ หรือไม่ แล้ว พิพากษา ใหม่ ต่อไป ตาม รูป ความ

(สละ เทศร่ำพรรณ-พรชัย สมรรถเวช-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่74/2538วินิจฉัยเกี่ยวกับข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างแรงงานเป็นเอกเทศสัญญาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คู่สัญญาย่อมมีสิทธิที่จะตกลงทำสัญญากันได้อย่างกว้างขวางกล่าวคือจะมีข้อตกลงอย่างไรก็ได้ถ้าข้อตกลงนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงานหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1.สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบกล่าวคือสามารถตกลงทำด้วยวาจาหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทำโดยปริยายก็ได้ 2.คู่สัญญาสามารถตกลงทำสัญญากันได้อย่างกว้างขวางอาจจะกำหนดให้มีสิ่งที่คู่สัญญาประสงค์เช่นคุณสมบัติของลูกจ้างหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นถูกจำคุกเป็นโรคติดต่อเคยถูกเลิกจ้างหรือกำหนดข้อห้ามข้อจำกัดเช่นห้ามทำงานกับนายจ้างอื่นที่แข่งขันกับนายจ้าง เป็นต้น 3.ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงานต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงานเช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายประกันสังคมกฎหมายกองทุนเงินทดแทนเป็นต้นหากขัดต่อกฎหมายแรงงานย่อมตกเป็นโมฆะ 4.เมื่อตกลงกันอย่างไรแล้วหากข้อตกลงนั้นสมบูรณ์บังคับได้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นมิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาคู่สัญญาอีกฝ่ายสามารถฟ้องบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทน นายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนในการทำงานได้โดยแยกเป็น2ประเภท 1.ค่าตอบแทนที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานเช่นค่าจ้างขั้นต่ำค่าล่วงเวลาค่าทำงาน

ในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าจ้างในวันลาค่าจ้างในวันหยุดนายจ้างกับลูกจ้างจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นขัดต่อกฎหมายแรงงานในทางที่ทำให้ลูกจ้างเสียเปรียบไม่ได้ แต่หากเป็นคุณแก่ลูกจ้างแล้วสามารถบังคับได้ 2.ค่าตอบแทนที่มีได้มีบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานเช่นเงินโบนัสค่าอาหารค่าที่พักเบี้ยขยันค่าเครื่องแบบค่ารักษาพยาบาลเงินค่าการศึกษาบุตรเงินฌาปนกิจสงเคราะห์การประกันชีวิตเป็นต้น กรณีดังกล่าวนายจ้างกับลูกจ้างสามารถตกลงกันได้อย่างกว้างขวางจะวางหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการจ่ายอย่างไรก็ได้ ข้อพิพาทในคำพิพากษาศาลฎีกาที่74/2538คือจำเลยได้จัดการประกันชีวิตให้พนักงานของจำเลยรวมทั้งผู้ตายหรือไม่ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้ทำข้อตกลงในสัญญาจ้างว่าจะจัดประกันชีวิตให้พนักงานทุกคนและได้ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ผู้ตายปัญหาว่าการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ผู้ตายถือว่าเป็นการประกันชีวิตหรือไม่โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นการจ่ายเงินโดยอาศัยความมรณะของผู้ตายย่อมเป็นการประกันชีวิตถือว่าจำเลยได้จัดการประกันชีวิตให้แก่ผู้ตายตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้างแรงงานแล้ว รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์